

Общие требования к комплекту документов, в отношении объектов реестра границ (сервитутов/публичных сервитутов), направляемых в орган регистрации прав

Информация о границах сервитутов/публичных сервитутов представляют собой набор файлов, упакованных в один **ZIP-архив**.

Один ZIP-архив на один сервитут.

Описание XML-схем, используемых при формировании файлов ZoneToGKN_*.xml и TerritoryToGKN_*.xml, приказом Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде» (в ред. приказа от 15.09.2016 № П/0465), и размещены по ссылке:

<https://rosreestr.gov.ru/activity/okazanie-gosudarstvennykh-uslug/vedenie-egrn/xml-skhemy/9-dokumenty-postupayushchie-v-poryadke-informatsionnogo-vzaimodeystviya/>

В ZIP-архиве должны располагаться:

- PDF-файлы:
 - Нормативный документ, в соответствии с которым устанавливаются границы сервитута/публичного сервитута;
 - Схема расположения сервитута/публичного сервитута;
 - Доверенность на право предоставления, подписания, направления документов в орган регистрации прав (при необходимости).
- XML-файлы:
 - ZoneToGKN_*.xml;
 - TerritoryToGKN_*.xml.
- Файлы подписи ко всем прикладываемым pdf- и xml-файлам (формат <_.sig>)

Пример состава пакета документов (ZIP-архива)

Наименование ZIP-архива должно соответствовать наименованию XML-файла ZoneToGKN_*.xml:

ZoneToGKN_51a6a39c-74d0-4930-82dd-631bb3bd7063.zip

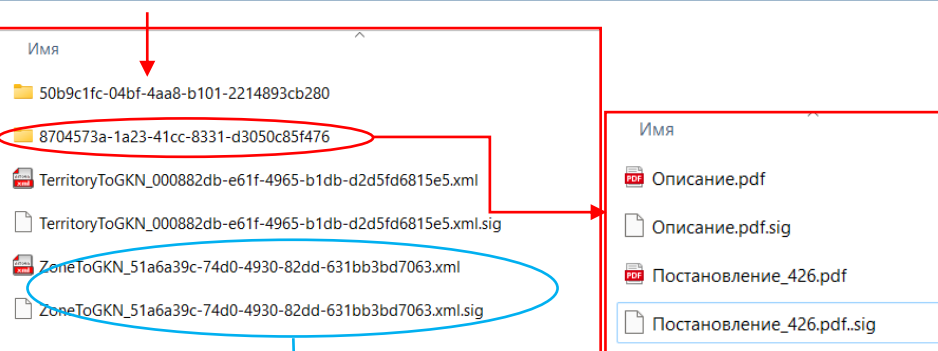
50b9c1fc-04bf-4aa8-b101-2214893cb280
8704573a-1a23-41cc-8331-d3050c85f476
TerritoryToGKN_000882db-e61f-4965-b1db-d2d5fd6815e5.xml
TerritoryToGKN_000882db-e61f-4965-b1db-d2d5fd6815e5.xml.sig
ZoneToGKN_51a6a39c-74d0-4930-82dd-631bb3bd7063.xml
ZoneToGKN_51a6a39c-74d0-4930-82dd-631bb3bd7063.xml.sig

XML-файл ZoneToGKN_*.xml расположен в корне ZIP-архива

Каждый файл, включенный в ZIP-архив, должен быть заверен электронной подписью (файл *.sig) органа, принявшего решение об установлении или о прекращении публичного сервитута.

Наименование файла электронной подписи (файл *.sig) в ZIP-архиве должно **соответствовать** наименованию подписываемого документа (документа в формате XML, PDF): *<имя подписываемого файла>.sig*. (например, файл **Постановление_426.pdf** должен иметь файл электронной подписи **Постановление_426.pdf.sig**).

PDF-образы документов с файлами электронной подписи также могут располагаться в ZIP-архиве в папке (например, папка с названием 8704573a-1a23-41cc-8331-d3050c85f476)



Наименование подписываемого файла и наименование файла подписи

Требования к схеме расположения сервитута/публичного сервитута

В соответствии с требованиями пунктов 2, 3 Приказа Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 схема расположения границ публичного сервитута (далее – Схема расположения) формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек, и оформляется в виде, совмещенном с картографической основой (с использованием сведений кадастровых планов территорий, единой электронной картографической основы и иных материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных).

На Схеме расположения указываются:

- проектные границы публичного сервитута и характерные точки;
- установленные границы административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований);
- проектное местоположение инженерного сооружения (в случае если публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в целях размещения инженерного сооружения);
- границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут;
- используемые условные знаки и обозначения;
- масштаб.

Примеры корректно составленных схем расположений границ устанавливаемых сервитутов см. в приложении 1, 2.

Требования к заполнению элементов файла ZoneToGKN_*.xml

Пример корректного заполнения полей xml-файла:

Часть 1:

1

2

3

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ZoneToGKN NameSoftware="ИС ПЕОН" VersionSoftware="2.0" GUID="0e5aff06-7d21-4a25-951b-5d14541c8801" xsi:schemaLocation="urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/zone-to-gkn/5.0.8 D:\Поч\ZoneToGKN_v05.xsd" xmlns="urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/zone-to-gkn/5.0.8" xmlns:AdrInp6="urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/address-input/6.0.1" xmlns:Zone="urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/zone/4.2.2" xmlns:DocI5="urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/document-info/5.0.1" xmlns:Gov5="urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/govern-rosreestr-ru/commons/complex-types/sender/5.0.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:XSLTConvertor="urn:ms-kb">
  <Title>
    <DocI5:CodeDocument>558250000000</DocI5:CodeDocument>
    <DocI5:Name>Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ зон с особыми условиями использования территорий</DocI5:Name>
    <DocI5:Number>6/н</DocI5:Number>
    <DocI5>Date>2023-05-19</DocI5>Date>
    <DocI5:IssueOrgan>наименование органа власти</DocI5:IssueOrgan>
  </Title>
  <Declarant>
    <Sen5:Governance>
      <Gov5:Name>наименование органа власти</Gov5:Name>
      <Gov5:GovernanceCode>007001001001/007001001002/007001001003</Gov5:GovernanceCode>
    </Sen5:Governance>
  </Declarant>
  <Documents>
    <Document>
      <DocI5:CodeDocument>558401020700</DocI5:CodeDocument>
      <DocI5:Name>Схема расположения границ сервитута на земельный участок с кадастровым номером _____</DocI5:Name>
      <DocI5:Number>6/н</DocI5:Number>
      <DocI5>Date>2023-05-19</DocI5>Date>
      <DocI5:IssueOrgan>наименование органа власти</DocI5:IssueOrgan>
      <DocI5:AppliedFile Kind="01" Name="Applied_files\Схема.pdf" />
    </Document>
    <Document>
      <DocI5:CodeDocument>558401020700</DocI5:CodeDocument>
      <DocI5:Name>Постановление/Распоряжение/Решение/Иной тип нормативного акта об установлении сервитута на земельный участок с кадастровым номером _____</DocI5:Name>
      <DocI5:Number>_____  
</DocI5:Number>
      <DocI5>Date>_____  
</DocI5>Date>
      <DocI5:IssueOrgan>наименование органа власти</DocI5:IssueOrgan>
      <DocI5:AppliedFile Kind="01" Name="Applied_files\Постановление/Распоряжение/Решение/Иной тип нормативного акта от ____ № _____.pdf" />
      <SourcePublication>не подлежит опубликованию</SourcePublication>
    </Document>
  </Documents>
```

1

Заполнение блока <Title> (данный блок отражает информацию о файле ZoneToGKN_*.xml):

- В элементе <CodeDocument> указывается значение «558250000000»;
- В элементе <Name> - соответствующее указанному коду значение – «Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ зон с особыми условиями использования территорий». Данный элемент является необязательным к заполнению, однако если он есть в структуре xml-файла, то должен быть заполнен корректно, либо его необходимо удалить;
- В элементе <Number> ставится «б/н»;
- В элементе <Date> указывается дата создания/внесения изменений в xml-документ в формате «ГГГГ-ММ-ДД»

2

Заполнение блока <Declarant> (данный блок содержит информацию о Заявителе/Органе власти)

Обязательными элементами данного блока являются лишь элементы <Name> и <GovernanceCode>. При желании можно заполнить элементы <Location> (юридический адрес Заявителя) и <Agent> (информация о представителе Заявителя/ФИО уполномоченного лица, чьей ЭЦП подписаны файлы в ZIP-архиве).

- Выбираем элемент <Governance> - для органов власти и местного самоуправления;
- В элементе <Name> указываем полное или официальное сокращенное наименование Заявителя/Органа власти;
- В элементе <GovernanceCode> выбираем корректный код субъекта правоотношений (Заявителя):
 - 007001001001 – Российская Федерация;
 - 007001001002 – для Заявителя/органа власти, являющегося частью субъекта Российской Федерации;
 - 007001001003 – для Заявителя/органа власти, являющегося муниципальным образованием.

Заполнение блока <Documents> (в данном блоке указывается информация о ВСЕХ pdf-файлах, содержащихся в ZIP-архиве)

Сколько приложено файлов, столько потомков (блоков <Document>) должно быть в элементе <Documents>.

➤ В элементе <CodeDocument> для схемы расположения границ сервитута и нормативного документа, в соответствии с которым устанавливаются границы сервитута указываем значение «558401020700». Для схемы расположения можно также указать значение «008002099000»;

➤ Также для всех приложенных документов заполняем элементы соответствующей информацией о реквизитах: <Name> (наименование документа), <Number> (номер документа при наличии), <Date> (дата документа в формате ГГГГ-ММ-ДД), <IssueOrgan> (орган власти, утвердивший нормативный акт, устанавливающий границы сервитута / или автор-составитель схемы расположения), <AppliedFile> (путь по которому размещены pdf-файлы: расположение в zip-архиве);

➤ Элемент <SourcePublication> обязателен к заполнению в блоке, где содержатся реквизиты нормативного документа, в соответствии с которым устанавливаются границы сервитута/публичного сервитута):

- указывается ссылка интернет-ресурса, где опубликован данный нормативный акт;
- указывается «не подлежит опубликованию», если данный нормативный документ не опубликован;

Пример корректного заполнения полей xml-файла ZoneToGKN *.xml:

Часть 2:

```
</Documents>
<NewZones>
  <Zone>
    <Zon4:CadastralDistrict>77:17</Zon4:CadastralDistrict>
    <Zon4:CodeZone>218020040001</Zon4:CodeZone>
    <Zon4:CodeZoneDoc>Сервитут на земельный участок с кадастровым номером _____</Zon4:CodeZoneDoc>
    <Zon4:Locations>
      <Zon4:Location>
        <AdrInp6:OKATO>45000000000</AdrInp6:OKATO>
        <AdrInp6:KLADR>770000000000</AdrInp6:KLADR>
        <AdrInp6:OKTMO>45000000</AdrInp6:OKTMO>
        <AdrInp6:Region>77</AdrInp6:Region>
      </Zon4:Location>
    </Zon4:Locations>
    <SpecialZone>
      <Zon4:ContentRestrictions>Сервитут на земельный участок с кадастровым номером _____ для обеспечения _____ (цель использования). Срок действия _____. Владелец _____ (Почтовый адрес
организации с указанием почтового индекса, ОГРН: _____, ИНН: _____, адрес электронной почты: _____). </Zon4:ContentRestrictions>
      <Zon4:ProtectedObject>Сервитут</Zon4:ProtectedObject>
      <Territory>
        <DocI5:CodeDocument>558273000000</DocI5:CodeDocument>
        <DocI5:Name>Текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия или зон с особыми условиями использования территорий с перечнем координат характерных точек этих
границ</DocI5:Name>
        <DocI5:Number>6/н</DocI5:Number>
        <DocI5:Date>2023-05-19</DocI5:Date>
        <DocI5:IssueOrgan>наименование органа власти</DocI5:IssueOrgan>
        <DocI5:AppliedFile Kind="02" Name="TerritoryToGKN_d0c2e8f3-701d-489a-9c8c-24b52d05b9b5.xml" GUID="d0c2e8f3-701d-489a-9c8c-24b52d05b9b5"/>
      </Territory>
    </SpecialZone>
  </Zone>
</NewZones>
</ZoneToGKN>
```

Обязательные к заполнению элементы:

- **<CadastralDistrict>** - указывается корректная информация о кадастровом районе, в котором располагается земельный участок, в отношении которого устанавливается сервитут. В случае, если сервитут располагается в 2х и более кадастровых районах, то указывается значение: «77:00»
- **<CodeZone>** - указывается код, который соответствует устанавливаемому виду объекта реестра границ: «218020040001» - зона публичного сервитута.
- **<CodeZoneDoc>** - указывается наименование сервитута;
- **<ContentRestrictions>** - указывается информация о содержании ограничений (обязательное наличие слов: «Сервитут/Публичный сервитут», указание кадастрового номера земельного участка (при наличии), указание цели установления», срока действия, владельца указанного сервитута с указанием полного наименования, почтового адреса и адреса электронной почты);

➤ **<Territory>.**

В элементе «Territory» (графическое описание) указываются реквизиты XML-файла TerritoryToGKN_*.xml.

Обязательными к заполнению являются элементы: <CodeDocument>, <AppliedFile>. Остальные элементы заполняются факультативно, но корректно:

- <CodeDocument> - всегда указывается значение «558273000000»;
- <Name> - указывается «Текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия или зон с особыми условиями использования территорий с перечнем координат характерных точек этих границ»;
- <Number> - указывается «б/н»;
- <Date> - указывается дата создания/изменения xml-файла TerritoryToGKN_*.xml (указанная дата должна совпадать с аналогичной датой в файле TerritoryToGKN_*.xml);
- <IssueOrgan> - указывается наименование органа власти;
- <AppliedFile> - <Kind =>– всегда указывается «02», <Name=> - наименование файла TerritoryToGKN_*.xml, <GUID="> - гуид файла TerritoryToGKN.

Требования к заполнению элементов файла TerritoryToGKN_*.xml

Пример корректного заполнения полей xml-файла TerritoryToGKN *.xml:

Часть 1:

1

```
<Title>
<Clients>
  <Client Date="2023-05-29">
    <Organization>
      <Name>Наименование организации/Заказчика работ/Органа власти</Name>
      <Agent>
        <Appointment>Должность уполномоченного лица Организации/Заказчика работ/Органа власти</Appointment>
        <fio:FamilyName>Фамилия</fio:FamilyName>
        <fio:FirstName>Имя</fio:FirstName>
        <fio:Patronymic>Отчество</fio:Patronymic>
      </Agent>
    </Organization>
  </Client>
</Clients>
<Contractor>
  <CadastralEngineer>
    <fio:FamilyName>Фамилия</fio:FamilyName>
    <fio:FirstName>Имя</fio:FirstName>
    <fio:Patronymic>Отчество</fio:Patronymic>
    <ki3:NCertificate>_____/ki3:NCertificate>
    <ki3:Telephone>_____/ki3:Telephone>
    <ki3:Address>_____/ki3:Address>
    <ki3:Email>_____/ki3:Email>
    <INN>_____/INN>
  </CadastralEngineer>
  <Organization>
    <ki3:Name>Наименование организации</ki3:Name>
    <ki3:AddressOrganization>Адрес организации</ki3:AddressOrganization>
    <CodeOGRN>_____/CodeOGRN>
  </Organization>
</Contractor>
</Title>
<EntitySpatial EntSys="Id7a0d767f-8d42-4121-af8f-ca522a1bb54c.77.1">
  <spat2:SpatialElement>
    <spat2:SpelementUnit TypeUnit="Точка">
      <spat2:Ordinate GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" NumGeopoint="1" X="5516.10" Y="-25686.94" DeltaGeopoint="0.1" GeopointOpred="692006000000" />
    </spat2:SpelementUnit>
  </spat2:SpatialElement>
</EntitySpatial>
```

2

В XML-документе **TerritoryToGKN *** обязательными для заполнения являются следующие элементы:

- **<Title>** - титульный лист;
- **<EntitySpatial>** - графическое представление;
- **<CoordSystems>** - система координат;
- **<Diagram>** - план границ объекта.

Заполнение блока <Title>:

В данном элементе заполняются сведения о заказчике и исполнителе работ: элементы <Clients> и <Contractor> соответственно.

Для элемента <Clients> обязательными к заполнению элементами являются:

- **<Date=">** - дата подписания xml-файла уполномоченным представителем Заказчика/Органа власти;
- **<Person>/<Organization>/<Governance>** - выбирается элемент в соответствии с тем, кем/чем является Заказчик работ: физическое лицо/Российской юридическое лицо/Орган государственной власти, орган местного самоуправления.

Для элемента <Person> - указывается только FamilyName, FirstName, Patronymic.

Для элемента <Organization> - заполняется полное наименование и информация о представителе данной организации: должность удостоверяющего, FamilyName, FirstName, Patronymic. При необходимости и желании можно заполнить информацию о доверенности <AttorneyDocument>, выданной указанному представителю.

Для элемента <Governance> - заполняется полное наименование Органа власти/Органа местного самоуправления и информация об уполномоченном представителе (должность, FamilyName, FirstName, Patronymic).

Для элемента <Contractor> обязательными к заполнению элементом является (в зависимости от исполнителя работ):

- <Person> - физическое лицо. Обязательные к заполнению элементы: - FamilyName, FirstName, Patronymic;
- <CadastralEngineer> - кадастровый инженер. Обязательные к заполнению элементы: FamilyName, FirstName, Patronymic, NCertificate (номер квалификационного аттестата кадастрового инженера), Telephone (контактный телефон), Address (почтовый адрес), Email (адрес электронной почты), INN (идентификационный номер налогоплательщика);
- <PersonContractor> - индивидуальный предприниматель. Обязательные к заполнению элементы: FamilyName, FirstName, Patronymic, INN (идентификационный номер налогоплательщика), Telephone (контактный телефон), Address (почтовый адрес)
- <OrganisationContractor> - юридическое лицо. Обязательные к заполнению элементы: Name (наименование юридического лица), CodeOGRN (код ОГРН), Telephone (контактный телефон), Address (почтовый адрес), Agent (представитель) – для которого заполняется FamilyName, FirstName, Patronymic.

Заполнение блока <EntitySpatial>:

Пример корректного заполнения:

```

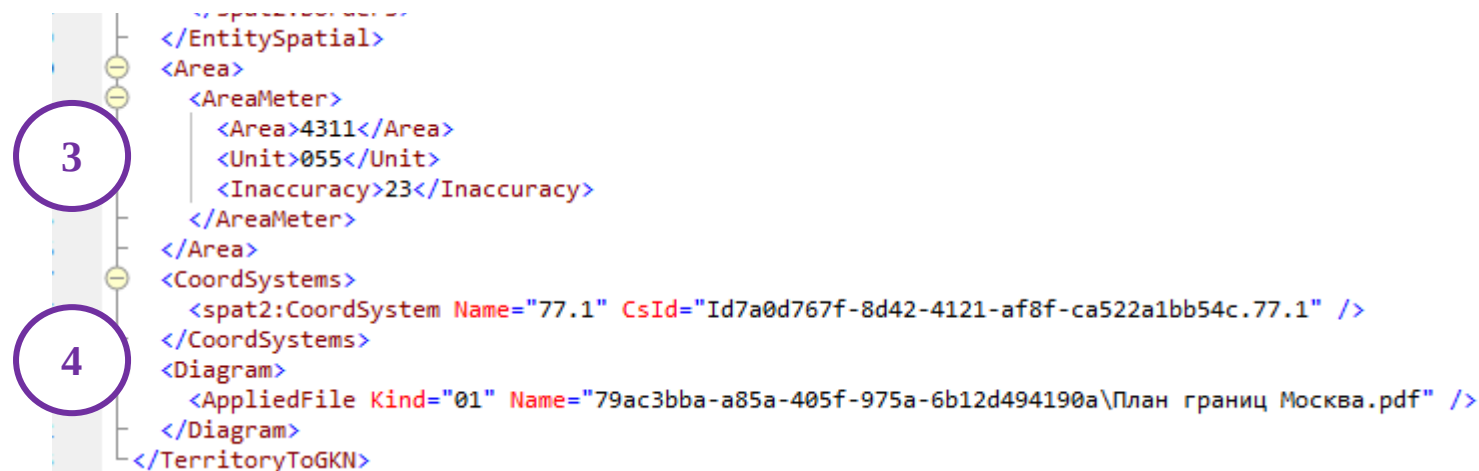
33      </Contractor>
34      </Title>
35      <EntitySpatial EntSys="Id7a0d767f-8d42-4121-af8f-ca522a1bb54c.77.1">
36      <spat2:SpatialElement>
37      <spat2:SpelementUnit TypeUnit="Точка">
38      <spat2:Ordinate GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" NumGeopoint="1" X="5516.10" Y="-25686.94" DeltaGeopoint="0.1" GeopointOpred="692006000000" />
39      </spat2:SpelementUnit>
40      <spat2:SpelementUnit TypeUnit="Точка">
41      <spat2:Ordinate GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" NumGeopoint="2" X="5516.25" Y="-25658.43" DeltaGeopoint="0.1" GeopointOpred="692006000000" />
42      </spat2:SpelementUnit>
43      <spat2:SpelementUnit TypeUnit="Точка">
44      <spat2:Ordinate GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" NumGeopoint="3" X="5516.77" Y="-25555.47" DeltaGeopoint="0.1" GeopointOpred="692006000000" />
45      </spat2:SpelementUnit>
46      <spat2:SpelementUnit TypeUnit="Точка">
47      <spat2:Ordinate GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" NumGeopoint="4" X="5488.78" Y="-25555.65" DeltaGeopoint="0.1" GeopointOpred="692006000000" />
48      </spat2:SpelementUnit>
49      <spat2:SpelementUnit TypeUnit="Точка">
50      <spat2:Ordinate GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" NumGeopoint="5" X="5483.72" Y="-25555.68" DeltaGeopoint="0.1" GeopointOpred="692006000000" />
51      </spat2:SpelementUnit>
52      <spat2:SpelementUnit TypeUnit="Точка">
53      <spat2:Ordinate GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" NumGeopoint="6" X="5485.00" Y="-25675.88" DeltaGeopoint="0.1" GeopointOpred="692006000000" />
54      </spat2:SpelementUnit>
55      <spat2:SpelementUnit TypeUnit="Точка">
56      <spat2:Ordinate GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" NumGeopoint="7" X="5485.87" Y="-25693.96" DeltaGeopoint="0.1" GeopointOpred="692006000000" />
57      </spat2:SpelementUnit>
58      <spat2:SpelementUnit TypeUnit="Точка">
59      <spat2:Ordinate GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" NumGeopoint="1" X="5516.10" Y="-25686.94" DeltaGeopoint="0.1" GeopointOpred="692006000000" />
60      </spat2:SpelementUnit>
61      </spat2:SpatialElement>

```

Координатное описание границы сервитута/публичного сервитута формируется с использованием геодезической системы координат.
Строго обязательно наличие двух знаков после запятой без округления цифр + наличие замыкающей координаты.

Пример правильного заполнения полей xml-файла TerritoryToGKN *.xml:

Часть 2:



```
</EntitySpatial>
<Area>
  <AreaMeter>
    <Area>4311</Area>
    <Unit>055</Unit>
    <Inaccuracy>23</Inaccuracy>
  </AreaMeter>
</Area>
<CoordSystems>
  <spat2:CoordSystem Name="77.1" CsId="Id7a0d767f-8d42-4121-af8f-ca522a1bb54c.77.1" />
</CoordSystems>
<Diagram>
  <AppliedFile Kind="01" Name="79ac3bba-a85a-405f-975a-6b12d494190a\План границ Москва.pdf" />
</Diagram>
</TerritoryToGKN>
```

3

Элемент **<Area>** является необязательным к заполнению. По факту его указывают в каждом xml-файле. Информация о площади устанавливаемого сервитута нужна лишь для корректировки расхождений площади, которую в сведениях о земельном участке автоматически сформирует ФГИС ЕГРН и площади, указанной в нормативном акте, в соответствии с которым устанавливаются границы сервитута/публичного сервитута.

4

Допустимые значения для элемента **<CoordSystem Name=____>**: МСК Москвы/ПМСК Москвы/77.1

Элемент **<Diagram>**:

- Элемент **<Kind= >** - всегда указывается значение "01";
- Элемент **<Name= >** - указывается путь/местоположение файла «схема расположения границ».